Stadt Musterstadt
Der Bürgermeister
Rathausplatz 1 · 43999 Musterstadt

Satzung

über den Denkmalbereich „Historischer Marktplatz“ (Denkmalbereichssatzung)
der Stadt Musterstadt vom 05.07.1991
in der Fassung der 1. Änderung vom 27.06.2005

Aufgrund des Denkmalschutzgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW) und der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat der Rat der Stadt Musterstadt am 23.06.2005 die folgende Änderung der Satzung beschlossen:

§ 1
Räumlicher Geltungsbereich

(1) Der Denkmalbereich „Historischer Marktplatz“ umfasst den Marktplatz (Nr. 1 bis 16) sowie die Marktgasse und die Kirchstraße (Nr. 1 bis 12) in der Altstadt der Stadt Musterstadt einschließlich der angrenzenden Bebauung.

(2) Die Abgrenzung ergibt sich aus der Anlage 1 (Lageplan), die Bestandteil dieser Satzung ist. Der Lageplan kann bei der Unteren Denkmalbehörde im Neuen Rathaus eingesehen werden.

§ 2
Sachlicher Geltungsbereich

Die Satzung gilt für bauliche Anlagen, Werbeanlagen und die Möblierung des öffentlichen Raumes im Denkmalbereich.

§ 3
Schutzziel

Schutzziel ist die Erhaltung des historischen Erscheinungsbildes des Marktplatzes mit seiner Platzform, den Fassaden und der Raumwirkung des Platzes vor dem Alten Rathaus und der Pfarrkirche St. Martin.

§ 4
Gestaltungsvorgaben

(1) Tische, Stühle und sonstige Möblierung im öffentlichen Raum sind ausschließlich in Anthrazit (RAL 7016) zulässig.

(2) Sonnenschirme sind naturweiß ohne Werbeaufdruck auszuführen.

(3) Werbeaufsteller sind unzulässig.

(4) Werbeanlagen an Gebäuden dürfen die Gliederung der Fassade nicht verdecken und sind in Größe, Material und Farbe an die Fassade anzupassen.

§ 5
Erlaubnispflicht

(1) Wer im Geltungsbereich ein Baudenkmal beseitigen, verändern oder in seiner Nutzung ändern will, bedarf nach § 9 des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW) der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde.

(2) Erlaubnispflichtig sind auch Anlagen in der engeren Umgebung von Baudenkmälern, wenn hierdurch das Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird. Dies gilt auch für genehmigungsfreie Vorhaben.

(3) Die Erlaubnis nach dieser Satzung ersetzt nicht eine nach anderen Vorschriften, insbesondere für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, erforderliche Erlaubnis.

§ 6
Ausnahmen

Die Untere Denkmalbehörde kann Ausnahmen von den Vorgaben des § 4 zulassen, wenn das Schutzziel nicht beeinträchtigt wird. Die Ausnahme ist schriftlich zu beantragen.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 4 Möblierung, Sonnenschirme oder Werbeaufsteller aufstellt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 8
Inkrafttreten

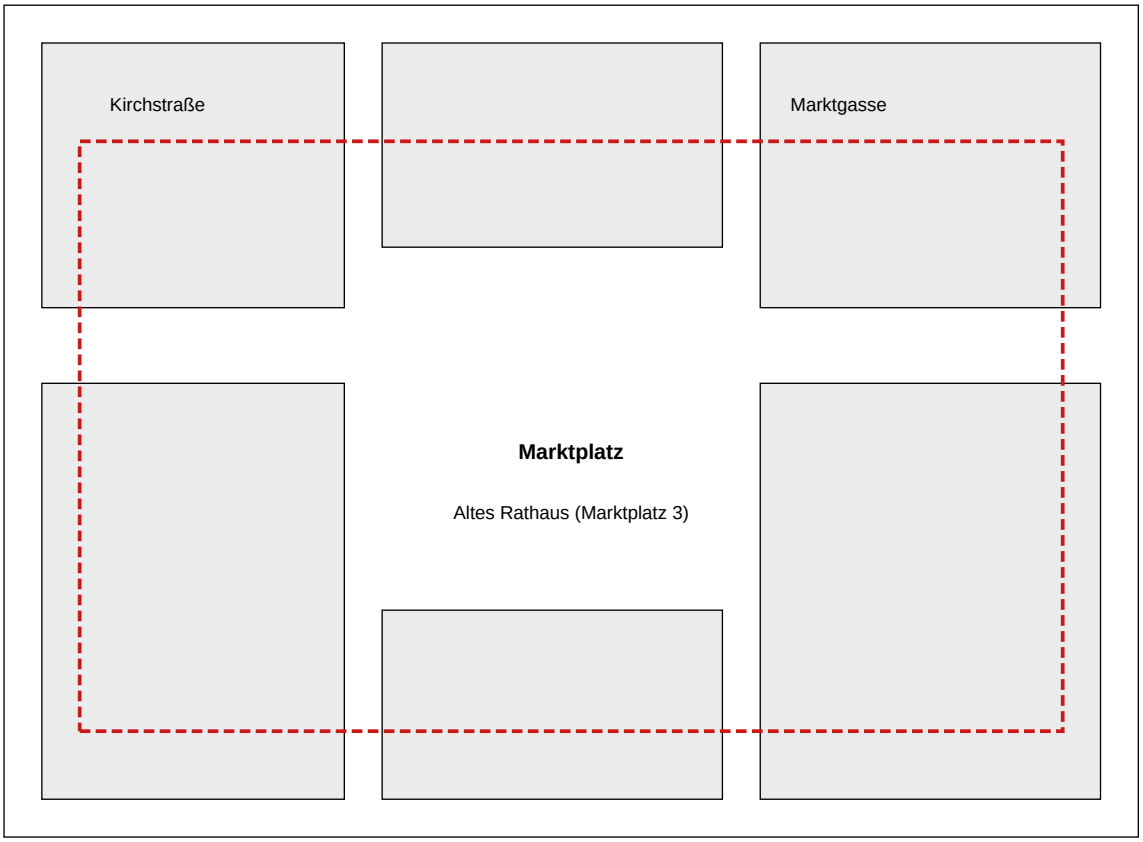
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die 1. Änderung vom 27.06.2005 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Musterstadt, den 27.06.2005

Der Bürgermeister
Wellbrock

Anlage 1: Lageplan des Denkmalbereichs

Der Lageplan ist nicht maßstabsgetreu. Maßgeblich ist das Original bei der Unteren Denkmalbehörde.



Grenze des Denkmalbereichs (rot gestrichelt) Nord